

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Premesse

Le presenti Condizioni Generali disciplinano la fornitura di infissi, serramenti, verande, strutture in alluminio e prodotti correlati da parte di:

DIGI Home Design S.R.L. — P. IVA 07407080824

nei confronti del Cliente che accetta il preventivo emesso dall'Azienda.

Il preventivo accettato, unitamente agli eventuali allegati tecnici e alle presenti Condizioni Generali di Vendita, costituisce parte integrante del contratto.

2. Oggetto della fornitura

La fornitura comprende esclusivamente i prodotti, gli accessori e gli eventuali servizi espressamente indicati nel preventivo accettato dal Cliente.

L'eventuale posa in opera/montaggio sarà inclusa esclusivamente se:

- espressamente richiesta dal Cliente;
- specificamente indicata nel preventivo;
- economicamente valorizzata nel preventivo stesso.

In assenza di espresa indicazione, la fornitura dovrà intendersi come semplice vendita con consegna della merce senza posa in opera.

3. Esclusioni

Salvo diverso accordo scritto, sono esclusi dalla fornitura:

- opere murarie;
- opere di pitturazione;
- interventi impiantistici;
- opere elettriche;
- smaltimenti non espressamente previsti;
- pratiche amministrative;
- ponteggi, piattaforme, gru o mezzi speciali;
- facchinaggi straordinari;

Qualora il montaggio non sia stato richiesto e preventivato, resteranno altresì esclusi:

- posa in opera;
- installazione;
- sigillature;
- regolazioni;
- collaudo in opera;
- assistenza tecnica post-installazione relativa al montaggio.

4. Prezzi e modalità di pagamento

4.1 Forniture con montaggio

Qualora il Cliente richieda la posa in opera/montaggio, salvo diverso accordo scritto, il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- 50% a titolo di acconto alla conferma dell'ordine;
- saldo finale a merce pronta prima della consegna e del montaggio.

Qualora il montaggio non possa essere eseguito per cause non imputabili all'Azienda, il saldo resterà comunque dovuto nei termini concordati.

In tali casi potranno inoltre essere applicate spese di deposito e custodia secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.

L'Azienda procederà alla consegna e al montaggio solo successivamente all'avvenuto accredito del saldo residuo e delle eventuali spese di deposito maturate.

4.2 Forniture senza montaggio

Qualora il Cliente non richieda il servizio di montaggio, la fornitura verrà effettuata come semplice vendita con consegna della merce.

In tal caso il pagamento dovrà essere integralmente anticipato prima della spedizione o consegna.

L'Azienda procederà alla spedizione/consegna solo successivamente all'avvenuto accredito dell'intero importo dovuto.

5. Tempistiche di consegna

I termini di consegna e gli eventuali tempi di montaggio sono indicativi e non essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.

Le tempistiche possono variare in funzione:

- disponibilità dei materiali e tempi di approvvigionamento;
- ritardi dei fornitori;
- problematiche logistiche;
- condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- indisponibilità del cantiere o dei locali;
- ritardi imputabili al Cliente o a terzi.

Eventuali ritardi non potranno comportare richieste di risarcimento o annullamento dell'ordine.

6. Misure e responsabilità del Cliente

Le misure definitive saranno considerate corrette:

- se rilevate direttamente dall'Azienda;
- oppure se confermate per iscritto dal Cliente.

Qualora il Cliente fornisca autonomamente le misure, egli si assume integralmente ogni responsabilità per eventuali errori dimensionali.

L'Azienda non risponderà di incompatibilità, errata installabilità o necessità di rifacimento derivanti da misure errate fornite dal Cliente.

7. Varianti e lavori extra

Qualsiasi modifica rispetto al preventivo originario dovrà essere richiesta esclusivamente per iscritto.

Le variazioni saranno eseguite solo previa approvazione del relativo preventivo integrativo.

Non saranno considerate valide richieste verbali relative a:

- lavorazioni aggiuntive;
- modifiche tecniche;
- forniture extra;
- variazioni dimensionali o estetiche.

8. Consegna e collaudo

Alla consegna e/o al termine dell'eventuale posa in opera il Cliente è tenuto a verificare:

- conformità della fornitura;
- integrità dei materiali;
- corretto funzionamento meccanico;
- assenza di difetti visibili.

Eventuali contestazioni relative a vizi evidenti dovranno essere comunicate immediatamente e annotate nel verbale di consegna o collaudo.

In assenza di contestazioni scritte, la fornitura si intenderà accettata.

9. Custodia e deposito

Qualora la merce pronta non possa essere consegnata o installata per cause non imputabili all'Azienda entro 15 giorni dalla comunicazione di disponibilità, l'Azienda si riserva di applicare un contributo per custodia e deposito pari a € 150,00 oltre IVA per ogni mese o frazione di mese.

10. Garanzia

10.1 Forniture con montaggio effettuato dall'Azienda

Qualora la posa in opera venga eseguita direttamente dall'Azienda, quest'ultima garantirà per 12 mesi eventuali difetti riconducibili esclusivamente al montaggio o alla posa in opera effettuata dal proprio personale.

10.2 Forniture senza montaggio o con montaggio eseguito da terzi

Qualora:

- il montaggio non sia stato acquistato;
- oppure venga eseguito da terzi incaricati dal Cliente;

qualsiasi garanzia relativa:

- al montaggio;
- all'installazione;
- alle regolazioni;
- alle infiltrazioni;
- ai difetti derivanti dalla posa in opera;

decadrà integralmente.

In tali casi l'Azienda risponderà esclusivamente di eventuali difetti originari dei materiali o difetti di fabbricazione riconosciuti dal produttore.

Restano esclusi dalla garanzia:

- errori di montaggio;
- errata installazione;
- utilizzo improprio;
- mancata manutenzione;
- interventi di terzi;
- modifiche effettuate successivamente;
- danni accidentali;
- normale usura.

11. Esclusione del diritto di recesso e reso

I prodotti forniti dall'Azienda sono realizzati su misura, personalizzati e/o prodotti specificamente su richiesta del Cliente.

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il diritto di recesso per ripensamento non è esercitabile per beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.

Pertanto:

- non saranno accettati resi per ripensamento;
- non saranno accettate richieste di annullamento dell'ordine dopo l'avvio della produzione;
- non saranno effettuati rimborsi per prodotti realizzati su specifica richiesta del Cliente.

Il Cliente prende atto che l'Azienda sostiene costi immediati di approvvigionamento e produzione dei manufatti ordinati, i quali non possono essere riutilizzati o rivenduti a terzi senza subire rilevanti perdite economiche.

12. Trattamento dei dati personali

I dati del Cliente saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente per finalità amministrative, fiscali e contrattuali.

13. Foro competente

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l'Azienda, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.